

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 312/2534 บริษัท  
อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลฮาเวสเตอร์คอมปะนี  
ออฟเกรทบริเทิน จำกัด

โจทก์

โจทก์

บริษัท ฮาเวสเตอร์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด  
กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75, มาตรา 823

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 177, มาตรา 249

จำเลยให้การว่าหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่มีได้  
ให้การว่าหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรจึงไม่มีประเด็นที่  
จะต้องวินิจฉัย แม้ศาลล่างทั้งสองจะวินิจฉัยปัญหาข้อนี้ให้ ก็เป็นการไม่ชอบด้วย  
กระบวนการพิจารณา จำเลยให้การเพียงว่า จำเลยไม่ได้สั่งซื้อสินค้า โดยมีได้กล่าวถึง  
เรื่องที่โจทก์อ้างว่าได้ส่งสินค้ามาให้จำเลยรับไว้แล้วจึงต้องถือว่าจำเลยได้รับสินค้า  
ตามที่โจทก์ส่งมาให้แล้ว แม้การกระทำของกรรมการเพียงคนเดียวของจำเลยจะขัด  
กับข้อบังคับของจำเลยซึ่งระบุไว้ว่าต้องมีกรรมการสองคนลงชื่อร่วมกัน อันถือไม่ได้  
ว่าเป็นการกระทำของผู้แทนนิติบุคคลก็ตาม แต่การสั่งซื้อสินค้าของกรรมการดัง  
กล่าวก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำของตัวแทนของจำเลยที่กระทำโดยปราศจากอำนาจ  
การที่จำเลยรับสินค้าไว้โดยมิได้อัดเอื้อนหรือส่งสินค้าคืนโจทก์ ถือว่าจำเลยให้ให้  
สัตยาบันแก่การสั่งซื้อสินค้านั้น จำเลยจึงต้องผูกพันชำระราคาสินค้าแก่โจทก์ การที่

โจทก์กล่าวในฟ้องว่าจำเลยสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ แต่นำสืบว่ากรรมการของจำเลยเป็นตัวแทนสั่งซื้อสินค้าให้จำเลย ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องนอกฟ้องนอกประเด็น

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนตามกฎหมายที่ประเทศอังกฤษ โจทก์มอบอำนาจให้นายธเนศ เปเรรา ฟ้องคดีนี้จำเลยที่ 1 สั่งซื้อรถแทรกเตอร์จำนวน 6 คัน พร้อมด้วยอุปกรณ์จากโจทก์ โจทก์จัดส่งสินค้าดังกล่าวมาให้จำเลยรับไว้แล้ว นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ยังสั่งซื้อเอกสารสิ่งพิมพ์ซึ่งจำเลยได้รับเอกสารดังกล่าวไว้แล้ว รวมมูลค่าสินค้าดังกล่าวทั้งสิ้นเป็นเงิน 41,869.63ปอนด์สเตอร์ลิง คิดเป็นเงินไทยในอัตราแลกเปลี่ยน 1 ปอนด์สเตอร์ลิงเท่ากับ 30.56 บาท เป็นเงินไทยรวมทั้งสิ้น 1,279,535.90 บาท โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันอย่างลูกหนี้รวมหนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระในวันที่ 18 พฤษภาคม 2526 แต่จำเลยทั้งสองผิดนัดไม่ชำระ โจทก์ขอคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 19พฤษภาคม 2526 ถึงวันฟ้องเป็นค่าดอกเบี้ย 169,845.25 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินทั้งสิ้น 1,449,381.15 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของตนเงิน1,279,535.90 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยทั้งสองให้การว่าหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่า โจทก์มีใครเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้และลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจในหนังสือมอบอำนาจเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 เป็นลายมือชื่อของผู้ใด มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้หรือไม่อย่างไร ทำให้จำเลยทั้งสองไม่สามารถเข้าใจและให้การแก้คดีได้ถูกต้อง จึงเป็นฟ้องเคลือบคลุมจำเลยที่ 1 มีนายวีระ คุ่มทรัพย์ และนายถาวร หัสบำเรอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน จำเลยที่ 1 ไม่ได้สั่งซื้อรถแทรกเตอร์จำนวน 6 คัน และไม่ได้สั่งซื้อเอกสารสิ่งพิมพ์จากโจทก์ตามฟ้อง

เอกสารท้ายฟ้องไม่มีการลงชื่อสองคนและไม่ได้ประทับตราของ บริษัทจำเลยที่ 1 จึงไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นผู้ค้ำประกันไม่ได้เป็นผู้ ลงลายมือชื่อในหนังสือค้ำประกันขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสอง ร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,279,535.90 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2526 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแต่ ดอกเบี้ยก่อนฟ้อง (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2528) ไม่ให้เกิน 168,845.25 บาท จำเลย ทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาแรกตามฎีกาของจำเลยทั้งสองมีว่าหนังสือมอบ อำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เห็นว่าในปัญหาข้อนี้จำเลยทั้งสองให้การว่า หนังสือมอบอำนาจของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่บรรยาย ฟ้องว่าโจทก์มีใครเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ และลายมือชื่อของผู้ มอบอำนาจในหนังสือมอบอำนาจเอกสารท้ายฟ้องเป็นลายมือชื่อของผู้ใด มีอำนาจ กระทำการแทนโจทก์ได้หรือไม่อย่างไร ทำให้จำเลยไม่สามารถเข้าใจและให้การแก้ คดีได้ถูกต้อง ฟ้องของโจทก์จึงเป็นฟ้องเคลือบคลุมอันเป็นการต่อสู้ว่าฟ้องของโจทก์ เคลือบคลุมอย่างเดียว จำเลยทั้งสองหาได้ให้การถึงเหตุที่อ้างว่าหนังสือมอบอำนาจ ของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างไรไม่ จึงไม่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยใน ปัญหาดังกล่าวแม้ศาลล่างทั้งสองจะวินิจฉัยในปัญหาข้อนี้ให้ ก็เป็นการไม่ชอบด้วย กระบวนพิจารณา ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ปัญหาต่อไป จำเลยที่ 1 ได้สั่งซื้อสินค้าตามฟ้องหรือไม่ในปัญหาข้อนี้จำเลยฎีกา ว่า ตามข้อบังคับของบริษัทจำเลยที่ 1 กำหนดไว้ว่า จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อ ผูกพันบริษัทได้คือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัทแต่การสั่งซื้อสินค้าตามฟ้อง กรรมการของจำเลยที่ 1 เพียงคนเดียวลงชื่อใน จดหมายสั่งซื้อและประทับตรา จึงไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 ทั้งการที่โจทก์นำสืบและศาล

อุทธรณ์วินิจฉัยว่าการกระทำของกรรมการของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวเป็นการกระทำใน  
ฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 1 เป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็นนั้น ศาลฎีกาเห็น  
ว่าโจทก์กล่าวในฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ได้สั่งซื้อสินค้าตามฟ้องจากโจทก์ต่อมาโจทก์ได้จัด  
ส่งสินค้าดังกล่าวมาให้จำเลยรับไว้แล้ว จำเลยให้การเพียงว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้สั่งซื้อ  
สินค้าตามฟ้อง โดยมีได้กล่าวถึงเรื่องที่โจทก์อ้างว่าได้ส่งสินค้ามาให้จำเลยรับไว้แล้ว  
เมื่อจำเลยไม่ให้การถึง จึงต้องถือว่าจำเลยที่ 1 ได้รับสินค้าดังกล่าวตามที่โจทก์ส่งมา  
ให้แล้ว แม้การกระทำของกรรมการเพียงคนเดียวของจำเลยที่ 1 จะขัดกับข้อบังคับ  
ของจำเลยที่ 1 ซึ่งระบุไว้ว่าต้องมีกรรมการสองคนลงชื่อร่วมกัน อันจะถือไม่ได้ว่า  
เป็นการกระทำของผู้แทนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  
75 ก็ตามแต่การสั่งซื้อสินค้าตามฟ้องของกรรมการดังกล่าวก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำ  
ของตัวแทนของจำเลยที่ 1 ที่กระทำโดยปราศจากอำนาจ เมื่อโจทก์ส่งสินค้าดังกล่าว  
มาให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ได้รับไว้แล้วโดยมิได้อัดเอื้อนหรือส่งสินค้าคืนโจทก์  
จึงถือได้ว่าการรับสินค้าของจำเลยที่ 1 เป็นการให้สัตยาบันแก่การนั้น ย่อมผูกพัน  
จำเลยที่ 1 ในฐานะตัวการว่าได้สั่งซื้อสินค้านั้นอันจะต้องชำระราคาให้โจทก์ตาม  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 823 จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบ  
โจทก์ในฐานะเป็นผู้ค้ำประกันอย่างลูกหนี้ร่วม การที่โจทก์กล่าวในฟ้องเพียงว่า  
จำเลยที่ 1 สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์แต่นำสืบว่ากรรมการของจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนสั่ง  
ซื้อสินค้าให้จำเลยที่ 1 เช่นนี้ก็คงอยู่ในประเด็นตามที่โจทก์ฟ้อง หาใช่เป็นเรื่องนอก  
ฟ้องนอกประเด็นแต่อย่างใดหรือไม่"

พิพากษายืน

(เพ็ง เพ็งนิตติ-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-อุระ หวังอ้อมกลาง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ